

68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE AREAL/RJ – COMDEMA.

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se na Sala Multimídia, após a segunda chamada às 9h40, no CIAFETE Areal, sito à R. Nelson Melo, 100, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Areal – COMDEMA. Estiveram presentes o Sr. Alceir Alcântara de Moraes, Sr. André Pereira de Oliveira Botelho, Sr. Antônio de Souza, Srª Jenair Machado Roux Lima, Sr. Carlos Alexandre da Conceição, Srª Carla Margaret da Silva e a Srª Secretária de Meio Ambiente Yasmin Martins de Albuquerque, para a sexagésima oitava reunião ordinária do COMDEMA, na forma instituída pela Lei Municipal nº 1.167 de 21 de dezembro de 2021. A Presidente Srª Jenair Machado Roux Lima deu início a reunião, comentando que a Srª Carla pediu que fosse colocada em pauta a destinação, repasses e regularização dos recursos do FUNDEMA, a Secretária de Meio Ambiente Srª Yasmin Martins de Albuquerque, tomou a palavra e disse que o recurso do fundo está reservado para a Manutenção do Galpão da Coleta Seletiva. Falou também que está tendo dificuldades com relação aos repasses que realmente estão sendo destinados ao fundo, e que pretende regularizar também as formas de desembolso do valor arrecadado, tendo em vista, o orçamento reduzido da prefeitura, e que para o recurso ser utilizado deverá ser regulamentado as formas de desembolso dos recursos do FUNDEMA, que deverá ser elaborado e aprovado junto a este Conselho, a Srª Secretária deu exemplos das formas como pode ser destinado os recursos, dependendo da demanda que a Secretaria de Meio Ambiente e este Conselho acharem necessárias, a Srª Carla Margaret da Silva perguntou se a lei de criação do FUNDEMA não contemplava a utilização, essas ações de desembolso, perguntou ainda se desde a criação do fundo este recurso nunca havia sido utilizado. A secretária respondeu que não havia tido nenhum desembolso e que está regulamentação poderia ser feita através de Decreto, mas que, não tinha certeza, que para isso deveria ser verificado junto a lei de criação do FUNDEMA, acrescentou em sua fala Fundo está regular, porém que até a presente data não havia sido feita a transferência do Responsável legal perante a Receita Federal, que ainda estava em nome da Srª Alice Hagge Ex-Secretária de Meio Ambiente, mas que mesmo assim está ativo, até porque esse é um critério de pontuação no ICMS Ecológico. A Srª Carla Margaret questionou se esse repasse é feito diretamente para uma conta específica do Fundo, a Srª Yasmin disse que não, que o repasse é feito direto para a Prefeitura, e que a Prefeitura tem a obrigação de efetuar 20% (vinte por cento) do ICMS VERDE, pertence ao FUNDEMA, e que esse recurso só poderá ser utilizado após realizado um planejamento e a Lei desembolso, para o próximo exercício. Foi perguntado também quanto a efetividade do repasse, e a Secretaria Yasmin relatou que vem tendo problemas, porque a secretaria de Fazenda não está efetuando esses repasses em dia, explicou que o estado faz o repasse integral e a fazenda estava tendo dificuldade de identificar o que era a parte do FUNDEMA, através de pesquisas tomou ciência que o INEA emite um boletim, um informe com a estimativa do repasse para cada Município, porém sendo uma estimativa a Secretaria de Fazenda questionou a legalidade desse informe, por se tratar de uma estimativa, que não seria o cálculo exato, e que não poderia estar efetuando o repasse dessa forma. Diante deste impasse a Secretária Yasmin procurou ajuda com o Governo do Estado, que passado por uma mudança em sua estrutura administrativa, não conseguiu resolver o questionamento à época, e que conseguiu auxílio com um ex-servidor do SEAS, o Sr.º Emiliano, que orientou a forma correta do cálculo, podendo assim identificar o repasse a ser efetuado. Mediante a informação a Srª Secretária de Meio Ambiente oficiou a Secretaria de Fazenda, e que após várias articulações conseguiu que o município efetuasse os valores referente aos repasses das taxas de Licenciamento, Fiscalização e de multas referente ao exercício de 2024.

A secretária Yasmin comentou que a Srª Carla levantou essa questão porque em participação de uma capacitação sobre Cidades Resilientes e foram abordadas questões, sugestões de projetos que poderiam estar sendo realizadas com o importe do FUNDEMA, conforme sugestão do Secretário de Fazenda, que foi onde a Yasmin disse que o fundo não poderia arcar com tais despesas uma vez que os repasses não estavam sendo feitos em dia e de forma integral. A Srª Carla destacou que é obrigação do conselho acompanhar os repasses integrais, e também sobre a importância da elaboração da legislação do desembolso, uma vez, que o recurso poderia estar sendo utilizado em prol do município, em prol do Meio Ambiente. Foi discutido ainda a questão do responsável legal pelo CNPJ, onde ficou acordado entre as Srª Carla e Yasmin, que tratariam esta questão, para a regularização e transferência pelo responsável legal perante o CNPJ. Srª Secretária Yasmin relatou que o desejo do Sr. Prefeito Gutinho Bernardes seria a utilização desse recurso para a reestruturação do Galpão da triagem da cooperativa, que necessita de reformas e ampliação. A Srª Secretária relatou que talvez não seja necessária a utilização dessa verba do fundo, uma vez que o projeto de reforma e ampliação, já foi submetido ao Governo Federal, onde foi solicitada emenda parlamentar, para a realização do projeto. Que esse pedido foi realizado pela Secretaria de Governo, sendo a referida Secretaria a responsável pelo acompanhamento. A Srª Secretária Yasmin ficou de verificar com o Sr. Stefan o andamento do pedido, para posteriormente estar informando a este conselho. Se comprometeu também de apresentar o projeto a este Conselho, que conta até com projeto arquitetônico, e que a manutenção do Galpão é muito necessária, pois o serviço que a cooperativa presta é essencial para o município. O Sr.º Antônio perguntou se a Lei de desembolso tem que se aprovada pela Câmara, e a Srª Yasmin explicou que não precisa ser através de Lei que, pode ser por Decreto, porém que antes da execução deverá ser verificado na legislação do fundo. A Srª Jenair tomou a palavra e perguntou se a dúvida foi sanada, a Srª Carla respondeu que sim. A Srª Presidente deu a palavra ao Sr. Antônio para falar sobre o encontro dos apicultores, que será um evento dos criadores de abelha do município de Areal e região. E que estão tendo apoio da Secretaria de Agricultura e do Meio ambiente, falou sobre a programação, e fez convite verbal aos conselheiros presente e informou que o encontro será realizado no dia sete do seis de dois mil e vinte e cinco a partir das nove horas e trinta minutos no parque da Julioca, foram abordados outros assuntos sobre o evento, sobre os participantes, palestrantes, etc. O Sr.º Alexandre pediu a palavra e ofertou visita aos alunos da rede municipal à área de reflorestamento empresa Nova A3, informou ainda que a área de reflorestamento da empresa, conta com mais de duzentas árvores de espécies nativas da mata atlântica, cinco árvores de pau brasil, diversidades de Ipê e mudas de espécies nativas, que nos últimos dois anos, a empresa recebeu aproximadamente 400 alunos através desta parceria com as Escolas do município, argumentou ainda sobre a importância de falar sobre meio ambiente com esses jovens. A Srª Jenair tomou a palavra e pediu que a Srª Yasmin apresentar as indicações para a nova composição do conselho, e apresentou os indicados de cada instituição, titular e suplente respectivamente sendo os seguintes representantes, Secretaria de Meio Ambiente: Yasmin Martins de Albuquerque e Jenair Machado Roux Lima, Secretaria de Obras: Isabela Bernardes Lima e Camila da Silva Pereira Simões, Secretaria de Educação: Rejane da Silva Santinon e Flavia Baldi Barbosa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Andrei Jovino da Conceição e Miliana da Silva de Souza, Secretaria de Turismo: Saulo da Silva Ramos Moreira e Carla Margaret da Silva, Câmara Municipal de Areal: Luis Felipe Rabello Barros e Samuel Sanseverino, Comércio e serviços: Alceir Alcântara de Moraes, Produtores Rurais: André Pereira de Oliveira Botelho, Emater: Marco Antônio Soares e Pedro Paulo Florenzano Junior, Associação de Moradores: Antônio de Souza e Estefanie Rodrigues Barbosa, Indústria: Carlos Alexandre da Conceição e Esther Simião Júlio Carvalho, Setores organizado comprometidos com questão ambiental: Orlando Lucas e Rosinete dos

[Assinatura]

[Assinatura]

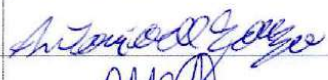
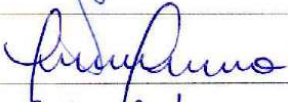
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Santos. A Sr.^a Yasmin argumentou sobre a importância da participação da Cooperativa e que é muito positiva essa aproximação. Argumentou ainda sobre a necessidade da indicação dos suplentes de cada instituição, e solicitou articulação para que sejam preenchidas tais vagas. O Sr.^o André pediu a palavra pediu desculpas e argumentou sobre a necessidade da participação dos membros durante as reuniões, então lhe foi explicado que as faltas às reuniões poderiam ser passivas de punição conforme determinado no art. 37 inciso VII, que o conselheiro que falte a duas reuniões consecutivas ou quatro intercaladas no período de doze meses poderá sofrer advertência e afastamento temporário ou definitivo do cargo. Alegou ainda que de um total de vinte e quatro conselheiros, os que participam efetivamente não passam de dez, e que devemos estar atentos a estas situações, tendo em vista a importância de um conselho efetivo e participativo. O Sr.^o André disse que a partir de agora vai exigir que seja praticado o regulamento. Sr.^o Antonio acrescentou sobre a necessidade de os conselheiros terem conhecimento no regimento interno, O Sr.^o Alceir pediu para que fosse colocada em pauta o estudo do regimento para a próxima reunião. A Sr.^a Yasmin perguntou se haveria quórum suficiente para aprovação da indicação, o Sr.^o André respondeu que para votação seria necessário a presença de um terço dos membros do conselho, a Sr.^a Jenair afirmou ter quórum suficiente, e solicitou a aprovação da indicação apresentada pela Sr.^a Secretária Yasmin. Na sequência foram aprovadas por unanimidade as indicações. Foi deliberado ainda que para a próxima reunião seja iniciado o estudo do regimento, e a Yasmin disse que vai trazer também as 20 propostas priorizadas na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Informou que a atividade priorizada foi a destinação de cinco por cento do orçamento para implementação da política Nacional de Mudança do Clima, dos orçamentos das federações, dos estados e do município. E sugeriu que fosse criada uma atividade com os recursos do Fundo. A Presidente Sr.^a Jenair indagou se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa e não havendo nada mais a ser tratada deu por encerrada a presente reunião. a reunião às onze horas e trinta minutos, da qual eu, Carla Margaret da Silva, lavrei a presente ata para que se cumpram os fins legais.

NOME	ASSINATURA
Alceir Alcântara de Moraes	
André Pereira de Oliveira Botelho	
Antônio de Souza	
Carla Margaret da Silva	
Carlos Alexandre da Conceição	
Jenair Machado Roux Lima	
Yasmin Martins de Albuquerque	